

징 계 요 구

1. 제 목 : ●●●●● 채용업무 부적정
2. 징계대상자 : △△△△△△△△ ▽▽▽#급 BBB
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’) 우리 공단에 ****.**.**. 입사하여 □□ ●●● ●●●, ●●●●●, □□□□□□□ 등에서 근무하였으며, ****.**.**. △△△ △△△△△로 전보되어 현재까지 인사업무를 담당하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제6조(임용의원칙) 제1항에 따르면 임용은 별표1(신규 채용 직원 자격)의 자격기준에 의한 시험성적, 근무성적, 자격(면허), 기타 능력의 실증에 의함을 원칙으로 한다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「채용업무시행세칙」 제7조(채용공고)에 따라 직원을 채용할 때에는 공공기관 경영정보시스템, 정부기관, 공단홈페이지 등에서 채용 직종에 적합한 공고방법을 1개 이상 선택하여 공고하며 채용공고 후 전형방법, 인원 등 채용계획을 변경하여야 할 경우에는 인사위원회 심의를 거쳐 재공고하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 직원의 채용은 공개경쟁을 원칙으로 하여 규정에서 정한 채용 절차와 방법에 따라 공고 등을 통하여 공개하고, 채용 공고 후 채용계획을 변경할 경우, 인사위원회 심의 후 재공고하는 등 공정하고 투명하게 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 △△△△△△△△의 인사담당자로 ****년 ○○○○○#급 채용 시 규정에서 정하고 있는 채용 절차와 달리 임의로 자격요건을 정하여 채용계획을 수립하였으며 그 내용은 다음과 같습니다.

징계대상자는 ****년 **월경 ○○○○○#급 ■■■■■■■■■■ 채용 관련, 1차 채용 시 자격요건을 ‘#급 이상의 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 자격을 소지하고 #년 이상의 장애인 실무경력이 있는 자 또는 #급 이상의 ■■■■■■■■■■ 자격을 소지하고 #년 이상의 실무경력이 있는 자 또는 #급 이상의 ■■■■■■■■■■ 자격증을 소지하고 #년 이상의 실무경력이 있는 자’로 정하여 채용 계획을 수립하여 공고하였으나, 지원자가 없자 2차 채용 시 「채용업무시행세칙」 제7조(채용공고)에 따른 인사위원회 심의 없이 규정보다 완화된 ‘#급 이상의 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 또는 ■■■■■■■■■■ 또는 #급 이상의 ■■■■■■■■■■ 자격증을 소지하고 각 #년 이상의 실무경력이 있는 자’로 자격요건을 완화하여 재공고한 사실이 있습니다.

또한, ****년 **월경에는 ○○○○○#급 ■■■■■■■■■■ 채용 관련, 규정과 달리 자격요건을 ‘■■■■■■■■■ 자격증 취득 후 해당 직무경력이 #년 이상이고, #급 ■■■■■■■■■■(○○○○) 자격증을 취득한 자(경력 무관)’로 임의로 완화하여 채용계획을 수립하여 공고한 사실이 있습니다.

한편, 감사실에서 조사한 결과에 따르면, 해당 채용 #건에 대한 최종합격자 #명은 모두 해당 분야에서 #년 이상 경력이 있는 자로 확인됨에 따라 결과적으로는 규정상 자격요건을 갖춘 직원이 채용되었으나, 그러함에도 #년 미만의 경력자가 필기·실기시험, 면접시험 등 시험 단계별 합격 배수 인원내 포함됨에 따라 규정에서 정하고 있는 기준 적용 시 합격하여야 할 #년 이상 경력자가 다음 단계 전형의 기회를 부당하게 상실할 위험이 상당하고 실제로 해당 채용에서 예비 후보자 선정 시 대상자가 변경된 사례가 확인되었습니다.

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 ○○○○○ #급 신규 채용 응시자 자격요건을 정함에 있어 △△△△△△△△ 채용 실태를 고려하여 관련 부서(□□□□□) 협의로 결정하였으며, 「인사규정」 제6조(임용의원칙)제1항 별표1의 신규채용 자격기준은 미처 확인하지 못하였다고 하였습니다.

한편 「인사규정」 제6조(임용의 원칙)제1항, 별표1 ‘신규채용 자격기준’ 이 2023년 12월 삭제 개정되었으므로, 「행정기본법」 제14조(법 적용의 기준) 제3항을 적용할 필요가 있는지 검토한바,

당시 규정을 위반하여 채용을 진행한 절차적 문제점이 현행 규정에도 부합하지 않는 점이 있고, 당해 사안과 관련하여 우리 공단 규정은 「행정기본법」 제2조(정의) 제1호 가목 또는 나목에 해당하지 아니하므로 해당 법률의 적용 대상도 아닌 점을 확인하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 △△△△△△△△ 인사업무를 수행함에 있어 규정과 원칙에 입각하여 공정성과 투명성을 확보하여야 하며, 특히 채용은 계획부터 임용까지 전 과정에서 공정성이 저해되지 않도록 각별히 주의를 기울여야 함에도 ○○○○○ #급 □□□□□□□□ 채용 시 인사위원회 심의 등 절차를 준수하지 않고 임의로 경력을 완화하여 당해 채용 기준을 변경한 행위와, ○○○○○ #급 ■■■■■■■■■■ 채용 시 인사규정에서 정한 기준을 준수하지 않고 경력을 완화하여 채용 계획을 수립한 행위는 「인사규정」 제6조(임용의 원칙) 및 「채용업무시행세칙」 제7조(채용공고) 위반에 해당합니다.

이에 따라 당해 채용의 단계별 전형에서 규정과 달리 #년 미만의 경력자가 합격한 실태가 확인되고, 각 전형에서 #년 이상의 경력자가 탈락할 리스크를 고려할 때, 이는 채용의 주요 절차를 위반한 것으로 「인사규정」 제58조 제1항 별표3. 채용비위자 징계기준에 따른 ‘중징계(파면-해임-정직)’에 해당하나,

다만, 징계대상자가 ○○○○○○에 대한 채용 경험이 없고 고의성이 확인되지 않는 점, #년 미만의 경력자가 최종적으로 채용되지 아니한 점, 자의적 판단이 아닌 기관 상황을 고려하여(관련과 의견 수렴) 자격을 조정한 점, 이후 현 실태를 고려하여 공단 규정이 개정된 취지 등은 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준)제1항에 따른 징계양정기준을 정함에 있어 정상 참작의 사유가 될 수 있다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제6조(임용의 원칙) 및 「채용업무시행세칙」 제7조(채용공고), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 9. .